

• סדר קודשים הוא סדר שפחות לומדים אותו.

– יש מסכת אחת שהיא כן רלוונטית וכן לומדים אותה, וזו מסכת חולין. חולין זה ההפך מקודשים – ולכן המסכת הזאת יוצאת דופן. מסכת חולין עוסקת בבשר וחלב ובהלכות שחיטה.

– מסכת מעניינת נוספת היא מסכת מידות – שעוסקת בבית המקדש השני, "המקדש של הורדוס". המסכת הזו נותנת לנו מידות די מדויקות של החצרות, של העזרות, וניתן ע"פ המסכת הזו לבנות דגם די קרוב לבית המקדש השני. זה נותן לנו תמונה די טובה של איך נראה בית המקדש השני.

• סדר טהרות עוסק בהלכות טומאה וטהרה. גם בסדר הזה עוסקים פחות, שכן טומאה וטהרה פחות רלוונטיות לימינו. יש שתי מסכתאות שקשורות זו בזו שכן לומדים אותן בצורה רצינית:

– מסכת נידה – מטפלת בהלכות של נידה. נושא די מורכב שעוסקים בו גם היום, וזכה לרובד מחמיר בתקופת האמוראים, כאשר ימי הנידה קיבלו תוספת של 7 ימים.

– מסכת מקוואות – מטפלת בהלכות המקווה, בבניה שלו – זה משהו מורכב, לא סתם בור, ודורש תחלופה גבוהה של מים. צריך מקווה מים חיים, ולשם כך צריך ליצור מצב של שתי בריכות שמחוברות ביניהן במערכת מסוימת.

למה יש ערבוב כזה? למה למשל מסכתות נידה ומקוואות לא נמצאות בסדר נשים? השיטה החדשה עזרה לזכור, אבל הרבה פעמים כאשר מדברים על משהו צצים נושאים אחרים, שקשורים למה שמדברים עליו אבל הם בכלל שייכים לנושא אחר, מה שמוביל למאמרים מוסגרים וכו'. למשל, מסכת נשים גולשת לתחומי הקניין במשפט העברי, שכן נושא הכתובות נוגע לזה.

מנהג המקום

האם מותר לעבור בערב פסח? המשנה אומרת – תלוי במנהג המקום. יש הרבה הלכות כאלה, שתלויות במנהג המקום.

סיכום

רבי יהודה הנשיא מנסה בזהירות ללכת בין הטיפות בכל הנוגע לעד כמה להיצמד לסדר המובנה לבין ללכת עם האסוציאטיביות שתעזור לנו לזכור. יש עוד שיקולים. למשל אם יש חכם שרק כמה הלכות שלו נכנסו למשנה, אז השתדלו לרכז את כולן במקום אחד.

דרך הניסוח של המשנה – איך המשנה מנוסחת?

ניסוח של חוק אפשר לנסח בשתי צורות

• דרך הפירוט ("דרך קאזואיסטית", מלשון case)

• דרך ההכללה ("דרך נורמטיבית")

הדרך הקאזואליסטית היא פירוט עובדתי, סיפור מסויים שקרא, והדרך הנורמטיבית זו הבאה של רעיון משפטי מופשט, ללא המחשה של המציאות. רוב ספרי המשפט מנוסחים בצורה נורמטיבית - עקרונות משפטיים מופשטים בלי דוגמאות. התורה ניסחה את רוב החקיקה שלה בניסוח קאזואליסטי(כמו במקור 7). בעקבות התורה, הלכו גם התנאים כשהם ניסחו את החקיקה בתקופתם בקבצי ההלכה האלה, ואנחנו מוצאים את הניסוח הקאזואליסטי תופש אחוז נכבד מתוך המשניות.

דוגמה לניסוח נורמטיבי: מקור 59

"זה הכלל כל שייחלק ושמיו עליו חולקין ואס לאו אין חולקין". זוהי נורמה משפטית שממנה מסיקים דברים. בעיקרון, הכוונה היא חלוקה של חפץ בין שותפים - אם החפץ שומר על המהות שלו לאחר החלוקה(שמיו עליו) אז צד אחד יכול לכפות על הצד השני את החלוקה. הניסוח הנורמטיבי כאן הוא ניסוח שמאוד מסתבכים איתו. במקרה הזה, במשנה יש גם ניסוח קאזואליסטי, שנותן כל מיני דוגמאות.

יתרונות וחסרונות

- בגלל שהניסוח הקאזואליסטי מספר סיפור, הוא קל להבנה. היתרון של הניסוח הקאזואליסטי הופך להיות נקודת החולשה של הניסוח הנורמטיבי, שהוא קשה להבנה.
- החיסרון של הניסוח הקאזואליסטי הוא שבגלל שהוא ספציפי ניתן לחלוק על הפרשנות שלו ולהישאר ללא קביעה ברורה. ברגע שכותבים סיפור מסויים, יכול לבוא מישהו ולומר שהסיפור שלו הוא אחר. זה היתרון של הניסוח הנורמטיבי - הוא מהודק, בגלל שהוא מופשט הוא מקיף את כל התרחישים.